

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-△⊗♠♣☐▣⊖△-004

제 목 산업안전보건관리비 집행 미흡

관계부서 △⊗♠♣☐▣⊖△

조치부서 △⊗♠♣☐▣⊖△

내 용

1. 업무개요

△⊗♠♣☐▣⊖△는 감사대상 기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 동안 경상정비공사, 개보수 공사, 대외공사 등 수주공사를 진행하면서 공사수행에 필요한 산업안전보건관리비(이하 ‘안전관리비’라 한다)를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다.

2. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제1항에 따라 안전관리비는 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로만 사용해야 하고, 같은기준 제3호(보호구¹⁾ 등)에 따라 보호구 구입 시에는 산업안전보건법 시행령 제74조(안전인증대상기계등) 제1항 제3호에 따른 안전인증을 받은 보호구(안전화, 안전대 등)를 구입하여야 하며, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제1항 제9호에 따라 유해·위험요인 개선을 위해 필요하다고 판단한 경우 산업안전보건위원회 또는 노사협의체에서 결정하여 안전관리비로 계상하여 사용할 수 있으며, 이 경우 안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없다.

1) 보호구 : 추락 및 감전 위험방지용 안전모, 안전화, 안전장갑, 방진마스크, 방독마스크, 송기마스크, 전동식 호흡보호구, 보호복, 안전대, 차광 및 비산물 위험방지용 보안경, 용접용 보안면, 방음용 귀마개 또는 귀덮개 등 12품목

판단기준에 대한 전문자료 참고

(1)

□ 건설업 산업안전보건관리비 해설집(고용노동부, '22. 6.)

○ 질 의

- 이번 고시개정을 통해 안전보건관리비의 사용성이 확대되는 품목은 무엇인가요?

☞ 답 변

- 중대재해처벌법 제정, 산업안전보건법 전부개정 등으로 사업주의 산재예방조치 의무가 강화됨에 따라 산업안전보건관리비의 사용가능 항목을 다음과 같이 확대하였습니다.

[주요 개선사항 요약표]

항목	사용성 개선
안전관리자 등 인건비	겸직 안전관리자 임금의 50%까지 사용할 수 있도록 허용
안전시설비	스마트 안전장비 구입·임대비의 20% 이내 허용 ※ 총액의 10% 한도
보호구 등	<u>보호구 범위 산업법 시행령 제74조 안전인증 대상 보호구 명확화</u>
<u>자율결정항목(산설)</u>	위험성평가 또는 중대법상 유해·위험요인 개선 판단을 통해 발굴하여 노사 간 합의로 결정한 품목 허용 ※ 총액의 10% 한도

판단기준에 대한 전문자료 참고

(2)

□ 건설업 산업안전보건관리비 해설집(고용노동부, '24. 1.)

○ 질 의

- 안전인증 대상 보호구가 아닌 보호구의 산업안전보건관리비 사용가능여부

☞ 답 변

- 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제7조제1항제3호 가목 에서는 영 제74조 제1항제3호에 따른 보호구의 구입·수리·관리 등에 소요되는 비용은 산업안전보건법 제84조에 따라 안전인증을 받은보호구에 한하여 사용이 가능합니다.

- 따라서 각반 등 안전인증 대상이 아닌 보호구의 경우에는 고시 제7조 제1항제9호에 따라 건설현장 유해·위험 요인 개선을 위해 필요하다고 판단하여 위험성평가 등을 거쳐 산업안전보건위원회 등에서 결정한 경우에는 산업안전보건관리비 총액의 10분의 1 범위 이내로 사용할수 있을 것입니다.

따라서, △⊗♠♣☰☑⊖△ 안전담당자는 안전관리비는 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로만 사용하고 보호구 등 안전장구의 구입시에는 안전인증을 받은 보호구를 구매했어야 하며, 유해·위험요인 개선을 위해 필요하다고 판단한 경우 산업안전보건위원회 또는 노사협의체를 통해 결정 후 안전관리비 총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위 내에서 안전관리비를 집행 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, △⊗♠♣☹☹☹☹☹△가 감사대상기간 구매한 보호구에 대해 안전인증 여부를 확인한 결과 [표1]과 같이 고소작업시 작업자 추락방지를 위한 목적 등으로 “765kV 추락방지대 레일” 등 약 144점의 안전인증이 없는 안전보호구를 구매 하였으며, 해당품목 구매를 위해 산업안전보건위 또는 노사협의체를 통해 승인한 내역을 확인할 수 없었다.

[표 1] 안전관리비 사용내역 중 보호구 구매내역(안전 미인증 보호구)

(단위 : 원 / VAT 별도)

순번	연도	품명	구매일자	수량	인증보유여부	구매용도	금액
1	2022	765kV 추락방지대 레일	'22. 6. 22.	20	X(단일품목)	승탑작업	16,794,660
2		세콰이어 SRT		2	X(해외인증)	승탑작업	2,856,000
(중략)							
26	2023	추락방지기	'23. 3. 24.	6	X(시험성적서보유)	승탑작업	598,000
27		시케인 제동장비	'23. 6. 07.	2	X(해외인증)	수목작업	636,000
28		수목관리용 안전벨트	'23. 6. 07.	1	X(해외인증)	수목작업	836,000
(중략)							
34	2024	세콰이어 SRT	'24. 11. 5.	1	X(해외인증)	수목작업	617,500
35		카라비너	'24. 11. 5.	15	X	수목작업	779,000
36		카라비너	'24. 12. 17.	20	X	수목작업	474,400
합계				144			32,311,560

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

감사인 및 관계부서 의견 △⊗♠♣☹☹☹☹☹△ 안전담당자는 안전장구 구매과정에서 안전인증을 받지 못한 보호구를 구매하는 등 안전관리비 집행이 일부 미흡한 점은 인정하였다. 다만, 현장작업자의 요청 및 고객사의 정산가능 여부를 우선적으로 확인후 구매를 진행하였고, 일부품목의 경우는 국내안전인증 제품이 없는 경우도 있어 관련 규정을 준수하기 어려운 점이 있다고 답변하였다. 그러나, 「산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 개정('22. 6.)을 통하여 중대법상 유해·위험요인 개선이 가능하다고 판단될 경우 노사 간 합의로 결정한 품목에 대해서는 구매(총액의 10% 한도)가 가능하도록 관련법령이 개정 되었음에도 감사대상기간 동안 산업안

전보건위원회 등을 통해 관련사항을 논의하거나 합의한 이력이 없는 점 등을 고려하면 해당 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항 △⊗♠♣☹☹☹☹⊖△장은 산업안전보건관리비 집행 업무를 미흡하게 처리한 관련자에게 주의 조치 하시고, (주의) 향후 유사사례가 발생 하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
△⊗♠♣☹☹☹☹⊖△ (◇□★)	대리	LSK	사업소안전관리	'18.12.1.~현재	산업안전보건관리비 집행 미흡	주의